

조문별 제·개정 이유서

1. 기타의 부당한 고객유인에 해당하는 법 위반 사례 추가 (안 V.4.다.(3))

가. 제·개정 이유

- 심결례 및 판례를 반영하여 ‘기타의 부당한 고객유인’에 해당하는 법 위반 사례 추가

나. 제·개정 내용

- 경쟁사의 시장진입 저지 및 영업방해를 위해 합리적 이유 없이 특허권을 남용하여 특허소송을 제기하고, 이를 영업활동에 활용하여 경쟁사업자의 고객이 자기와 거래하도록 유인하는 행위는 법 위반이 될 수 있음을 명시

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 기타의 부당한 고객유인에 해당하는 법 위반 예시 추가를 통해 수범자의 예측가능성 제고

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

2. 거래상 지위 인정요건 정비 (안 V.6.(3))

가. 제·개정 이유

- 최근 판례는 거래상 지위 인정에 ‘계속적인 거래관계’가 반드시 요구되지 않으며, 계속적 거래관계를 요구하는 현행 심사지침을 받아들이기 어렵다고 판시

나. 제·개정 내용

- 판결 취지를 반영하여 거래상 지위 인정요건을 정비

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 거래상 지위 인정요건을 명확화하여 법 집행에 대한 수범자의 예측가능성 제고

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

3. 환경·사회·지배구조(ESG) 규제 준수 관련 경영간섭 규정 개정 (안 V.6.(4).마.(2))

가. 제 · 개정 이유

- 최근 美 「위구르 강제노동금지법」, EU 「기업지속가능성 실사지침」 등 공급망 실사 의무를 부여한 글로벌 ESG 규제가 강화되는 추세
- 해외시장 영업을 위해 기업들이 자회사 및 협력업체의 ESG 규제 위반 여부까지 실사 등을 통해 관리해야 하는 상황

나. 제 · 개정 내용

- 국내·외 수출 관계법령의 목적 달성, 글로벌 공급망 ESG 법령 준수 등을 위해 필요한 경우에는 법 위반으로 보지 않을 수 있음을 명확화

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 경영간섭 위법성 판단기준을 명시하여 기업들의 법적 불안정성 해소 및 규제 위험 완화 기대

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

4. 기술의 부당이용 요건 완화 (안 V.8.가.(2))

가. 제·개정 이유

- 최근 대기업의 스타트업 기술 탈취 분쟁 관련, 기술의 부당이용 위법성 요건이 엄격하여 제도 개선이 필요하다는 지적
- 특히, 스타트업 등과 같이 사업 초기 매출액이 발생하지 않는 상황이거나, 매출액 변동성이 높은 경우 ‘매출액의 상당한 감소’가 기술 부당이용에서 기인한 것인지에 대한 판단이 곤란

나. 제·개정 내용

- 위법성 판단 시 사업 여건과 사업 특성을 고려하여 매출액 또는 거래 상대방의 감소 여부를 고려하지 않을 수 있음을 명시

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 기술의 부당이용으로부터 스타트업 등을 보호하여 제도 실효성 제고 및 혁신성장 기반 조성

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

5. 공정거래법 시행령 개정사항 반영 (안 V.8.가.(2) 및 안 V.8.나.(2))

가. 제·개정 이유

- '17년 「공정거래법 시행령」 개정으로 [8. 가. 기술의 부당이용] 및 [8. 나. 인력의 부당유인·채용] 위법성 요건 중 '사업활동 곤란의 정도' 요건을 완화

나. 제·개정 내용

- 미반영된 시행령 개정사항을 반영하여 규정 정비

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 공정거래법 시행령과 불공정거래행위 심사지침 간 규율의 통일성 확보

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음